San José, 18 de setiembre, 2026
CPPCR-JD-104-2026

Señores(as)
Carlos Fernando Bonilla Cortés
Fiscalía
Presente

Asunto: Notificación de acuerdo JD.CPPCR-779-2026. Expediente 04-2026.

Estimados(as) señores(as):

Reciban un saludo cordial de parte de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica.

La Junta Directiva, en sesión ordinaria N°18-09-2026, celebrada el pasado 16 de setiembre, de manera presencial, donde participaron los siguientes miembros de Junta Directiva:

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc	Presidencia
Dra. Lauzahnned Matamoros Solís, M.Psc.	Vicepresidencia
Dra. Paola Vargas Gómez, MSc	Secretaría
Dra. Rita Cerdas Fonseca, M.Psc	Tesorero
Lic. Adrián Obando Rodríguez	Vocalía I
Dra. Laura Bogantes Matamoros, Licda	Vocalía II
Dra. Wendy Zúñiga Sánchez, Licda	Vocalía III

; en su artículo N° IX, ha procedido con la revisión, el estudio y la deliberación del caso, y ante ello ha acordado con una abstención y 6 votos a favor, lo siguiente:

ACUERDO: JD.CPPCR-779-2026

La Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica conoce la solicitud presentada por el señor **Carlos Fernando Bonilla Cortés**, de fecha 3 de agosto de 2026, relacionada con el expediente Inadmisibilidad N.° 04-2026; la respuesta rendida por la Fiscalía en cumplimiento del acuerdo JD.CPPCR-678-2026; así como la gestión posterior presentada por el interesado; y,

RESULTANDO

PRIMERO. Que el 9 de marzo de 2026 fue presentada ante la Fiscalía del Colegio denuncia contra la profesional Ingrid Vanessa Ulloa Sandí, código profesional N.° 5138, a la cual se incorporó posteriormente diversa documentación aportada por la parte denunciante.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las diez horas del 10 de junio de 2026 la Fiscalía dispuso el archivo de la denuncia, al considerar que los hechos sometidos a su conocimiento no justificaban iniciar una investigación preliminar por eventuales infracciones deontológicas.

TERCERO. Que el 16 de junio de 2026 el señor Carlos Fernando Bonilla Cortés interpuso recurso de revocatoria y formuló subsidiariamente solicitud de revisión ante la Junta Directiva.

CUARTO. Que mediante resolución de las ocho horas con cuarenta minutos del 31 de julio de 2026 la Fiscalía declaró sin lugar el recurso de revocatoria.

QUINTO. Que el 3 de agosto de 2026 el señor Bonilla Cortés presentó directamente ante esta Junta Directiva solicitud de revisión del criterio de cierre, invocando el artículo 18 del Reglamento para el Trámite del Procedimiento Disciplinario del Colegio, y formulando además diversas objeciones relativas a la resolución de la Fiscalía y a la tramitación seguida.

En síntesis, el gestionante cuestiona: la falta de pronunciamiento expreso sobre la solicitud subsidiaria formulada al amparo del artículo 18; la ausencia de firma de la persona que ejerce la Fiscalía; el trámite dado a una recusación presentada contra personas funcionarias de esa dependencia; una supuesta contradicción al caracterizar determinadas relaciones como laborales y contractuales; la suficiencia de la motivación de la resolución; la ausencia de una investigación previa a disponer el archivo; y el tiempo empleado para resolver.

SEXTO. Que mediante acuerdo JD.CPPCR-678-2026 esta Junta Directiva tuvo por presentada la gestión y, sin prejuzgar sobre su admisibilidad ni sobre el fondo, confirió audiencia a la Fiscalía por tres días hábiles para que se refiriera de manera puntual a los agravios planteados y a la procedencia de la solicitud.

SÉTIMO. Que la Fiscalía contestó la audiencia conferida y solicitó, como pretensión principal, que la solicitud de revisión fuera declarada inadmisible por no configurarse el supuesto previsto en el artículo 18 del Reglamento para el Trámite del Procedimiento Disciplinario; y, subsidiariamente, que se rechazaran los agravios y se mantuviera el archivo del expediente.

OCTAVO. Que con posterioridad el señor Bonilla Cortés presentó una nueva gestión, en la cual manifestó que no pretendía reabrir ni ampliar sus argumentos de fondo; hizo referencia a la resolución N.° 022-2026-RE, de las nueve horas con cuarenta minutos del 21 de agosto de 2026, dictada por la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes dentro del expediente N.° 141-

04-2026-DEN, cuya copia aportó con su gestión; y reiteró además el planteamiento relativo a la recusación anteriormente formulada.

CONSIDERANDO

I. Del objeto que corresponde resolver. La primera cuestión que corresponde resolver es de naturaleza estrictamente procesal: **si el acto de archivo dictado por la Fiscalía se encuentra comprendido en el supuesto de revisión regulado por el artículo 18 del Reglamento para el Trámite del Procedimiento Disciplinario**.

La determinación de ese presupuesto es anterior al análisis del mérito de los hechos denunciados.

No corresponde examinar primero si los hechos podrían o no configurar eventualmente una infracción ética para, a partir de esa conclusión, decidir si existe competencia revisora. La competencia del órgano y la procedencia de la vía utilizada constituyen presupuestos previos al examen de fondo.

Tampoco debe confundirse la figura especial prevista en el artículo 18 del Reglamento con el recurso extraordinario de revisión regulado por la Ley General de la Administración Pública. La gestión aquí planteada se examina exclusivamente como **solicitud de revisión del criterio de cierre** prevista por la normativa especial del Colegio.

II. Sobre el régimen normativo aplicable. El Reglamento para el Trámite del Procedimiento Disciplinario establece fases diferenciadas.

El artículo 14 inciso b) dispone que la Fiscalía rechazará de plano, mediante resolución debidamente razonada, las denuncias improcedentes y que contra esa decisión cabrá únicamente recurso de revocatoria.

Por su parte, el artículo 16 dispone que, una vez presentada la denuncia, esta será remitida a la Fiscalía para que realice una **investigación sumarísima**, con el objeto de determinar, de conformidad con el mérito, fundamento y motivo de la denuncia, si corresponde elevarla al Tribunal de Honor con las pruebas pertinentes para comenzar el procedimiento disciplinario.

El artículo 17 inciso b) establece que, **una vez concluida la investigación y emitido el criterio técnico-psicológico final**, la Fiscalía rendirá el informe correspondiente en el plazo de dos meses, en el cual considerará trasladar la denuncia al Tribunal o archivar el expediente.

Finalmente, el artículo 18 dispone que, si concluida la investigación preliminar la Fiscalía recomienda el archivo, la parte denunciante podrá solicitar ante la Junta Directiva la revisión de ese criterio.

La regulación configura, por tanto, dos supuestos jurídicos diferentes:

a) el **rechazo de plano por improcedencia**, regulado por el artículo 14 inciso b), contra el cual procede únicamente revocatoria; y

b) el **criterio de cierre emitido después de concluida una investigación preliminar**, regulado por los artículos 16, 17 y 18, que puede ser objeto de revisión ante la Junta Directiva.

La existencia de ambos mecanismos en disposiciones distintas impide interpretarlos como equivalentes. Entender que todo archivo es revisable por la Junta Directiva privaría de efecto útil a la regla expresa del artículo 14 inciso b).

La Ley N.° 6144 atribuye, además, a la persona que ejerza la Fiscalía la instrucción de investigaciones preliminares y el traslado al Tribunal cuando de la investigación se determine la posible violación de normas del Código de Ética.

III. Sobre la admisibilidad de la solicitud formulada al amparo del artículo 18. En el presente expediente la Fiscalía no dispuso el archivo como culminación de una investigación preliminar desarrollada conforme a los artículos 16 y 17 del Reglamento. La decisión impugnada fue adoptada como **rechazo de plano**, al considerar que no existía mérito para iniciar esa fase investigativa.

La propia Fiscalía así lo explicó al contestar la audiencia conferida por esta Junta y sostuvo que el juicio inicial destinado a determinar si los hechos denunciados justifican la apertura de una investigación es distinto del pronunciamiento posterior que puede producirse una vez concluida esa investigación.

El gestionante interpuso recurso de revocatoria contra ese rechazo y respecto de ese recurso se dictó resolución el 31 de julio de 2026, **sin que corresponda en esta sede prejuzgar sobre las cuestiones relativas a la recusación que el interesado vincula con dicha resolución**.

Por consiguiente, **no concurre el presupuesto objetivo indispensable para aplicar el artículo 18**, a saber, la existencia de una investigación preliminar concluida seguida de una recomendación de archivo.

No modifica esta conclusión el artículo 292 inciso 3) de la LGAP invocado por el gestionante. La regla general según la cual una resolución que rechaza de plano una petición tiene los

mismos recursos que la resolución final no convierte la revisión especial del artículo 18 en un medio general de impugnación frente a cualquier rechazo dictado por la Fiscalía. Dicha revisión posee presupuestos propios y expresamente delimitados.

Por esa razón, la solicitud de revisión del criterio de cierre **resulta inadmisible**.

Esta conclusión no implica pronunciamiento alguno de la Junta Directiva sobre la existencia o inexistencia de una falta ética atribuible a la persona denunciada.

IV. Sobre los agravios y alegaciones planteados. Aun cuando la inadmisibilidad anteriormente determinada impide a la Junta Directiva ejercer la competencia revisora prevista en el artículo 18, por razones de congruencia corresponde responder expresamente las alegaciones formuladas **en cuanto a su aptitud para modificar esa conclusión**.

Ello no supone abrir una instancia revisora no prevista por el ordenamiento ni asumir competencia para revisar el fondo de la decisión de Fiscalía.

1. Sobre la alegada omisión de pronunciamiento respecto de la solicitud subsidiaria del artículo 18. El gestionante señala que, al resolver la revocatoria, la Fiscalía se refirió a la improcedencia de una apelación, pero no emitió pronunciamiento expreso sobre la solicitud subsidiaria de revisión formulada con fundamento en el artículo 18.

Con independencia de la denominación utilizada en aquella resolución, la petición formulada por el interesado recibe mediante el presente acuerdo una **respuesta expresa, completa y motivada por el órgano al cual dirigió su solicitud**.

La ausencia de un pronunciamiento anterior no crea competencia revisora donde normativamente no existe ni transforma en procedente un mecanismo cuyo presupuesto objetivo no se configura.

Por ello, **se tiene por atendida la petición y se rechaza la consecuencia jurídica pretendida por el gestionante**.

2. Sobre la alegada ausencia de firma de quien ejerce la Fiscalía. El gestionante cuestiona que la resolución de 31 de julio de 2026 aparezca suscrita por una profesional de la asesoría legal de Fiscalía y que el espacio correspondiente al visto bueno de la persona que ejerce la Fiscalía no contenga, según afirma, su firma.

La Ley N.° 6144 atribuye las competencias sustantivas de la Fiscalía a la persona que ejerza dicho cargo; el Reglamento General contempla personal de apoyo funcional para esa dependencia.

No obstante, **la cuestión planteada no convierte el acto de rechazo de plano en un criterio de cierre posterior a una investigación preliminar ni genera por esa vía competencia revisora para esta Junta Directiva con fundamento en el artículo 18**.

En consecuencia, el alegato resulta inidóneo para sustentar la admisibilidad de esta solicitud.

La Junta no declara, en este acto, la nulidad ni la validez general de la resolución de Fiscalía por ese motivo, pues hacerlo excedería el objeto de la gestión sometida a conocimiento.

3. Sobre la recusación planteada respecto de personas funcionarias de la Fiscalía. El gestionante cuestiona el trámite conferido a la recusación formulada contra determinadas personas funcionarias de la Fiscalía y sostiene que esta fue decidida definitivamente por una de las propias personas recusadas, sin intervención posterior del órgano llamado por ley a resolverla.

Sobre este extremo debe distinguirse entre **la formulación de una recusación, la comprobación de la causal invocada y el procedimiento previsto para decidirla**.

Conforme al artículo 236 de la Ley General de la Administración Pública, presentada una recusación, la persona recusada debe manifestar si se abstiene o si considera infundada la recusación; sin embargo, la misma disposición ordena que, en todo caso, se proceda conforme a los artículos anteriores y atribuye al superior u órgano llamado a resolver la decisión correspondiente.

La propia Fiscalía, al contestar la audiencia, sostuvo que aun si se aceptara la lectura del gestionante sobre el artículo 236.3, el eventual defecto sería de naturaleza procedimental y no habría causado indefensión real; además, sugirió que en lo sucesivo las recusaciones contra personal de Fiscalía se tramiten con referencia expresa a los artículos 230 a 238 de la LGAP.

La sola formulación de la recusación no determina, sin embargo, que la causal invocada exista ni produce automáticamente la nulidad de las actuaciones. El artículo 237 vincula la invalidez a que **concurra efectivamente un motivo de abstención** y distingue las consecuencias según la naturaleza de la causal. Las resoluciones dictadas con motivo de una recusación, además, tienen los recursos administrativos ordinarios conforme al artículo 238 inciso 2).

En consecuencia, **esta Junta no declara mediante el presente acuerdo que la causal de recusación alegada se encuentre configurada, ni tampoco convalida el trámite que se le haya conferido o declara válida o inválida la resolución de 31 de julio de 2026 por ese motivo**.

La cuestión resulta jurídicamente separable de la admisibilidad de la solicitud regulada por el artículo 18. Aun si existiera un defecto en la tramitación de la recusación, este no modificaría la

naturaleza del acto originario de 10 de junio de 2026 ni lo convertiría en una recomendación de archivo posterior a una investigación preliminar.

Por consiguiente, **la recusación no constituye fundamento jurídico para admitir la solicitud de revisión prevista en el artículo 18**, sin perjuicio del tratamiento autónomo que corresponda a ese incidente conforme a los artículos 230 a 238 de la LGAP.

4. Sobre la utilización de las expresiones "laboral" y "contractual". El recurrente sostiene que existe contradicción porque la resolución de Fiscalía caracteriza determinados aspectos del vínculo entre las partes como laborales y otros como contractuales.

Este argumento no demuestra, por sí mismo, una incompatibilidad lógica o jurídica. Una misma relación o conjunto de hechos puede presentar distintas dimensiones jurídicas y la utilización de ambas expresiones no significa necesariamente que una excluya a la otra. La Fiscalía sostuvo precisamente que ambas caracterizaciones describían facetas distintas de un mismo vínculo.

En todo caso, determinar si esa calificación material fue acertada supondría revisar el fondo de la decisión de Fiscalía, competencia que la Junta no ejerce en este caso por la vía del artículo 18.

Por tanto, **el alegato no modifica la conclusión de inadmisibilidad**.

5. Sobre la alegada motivación insuficiente o incongruencia. El gestionante cuestiona que algunos de sus argumentos hayan sido contestados mediante fórmulas que considera insuficientes y sostiene que otros no recibieron respuesta individualizada.

La motivación constituye una garantía de legalidad del acto administrativo. Sin embargo, el deber de motivar no exige reproducir ni contestar separadamente cada afirmación formulada por una parte cuando existe una razón decisoria que absorbe jurídicamente otros extremos.

En cualquier caso, la eventual suficiencia o insuficiencia de la motivación de la resolución de Fiscalía **no modifica la naturaleza del acto originalmente adoptado ni habilita la revisión del artículo 18**.

La Junta no utilizará esta gestión como vía indirecta para revisar el mérito de la revocatoria resuelta por Fiscalía.

6. Sobre la alegada obligación de realizar investigación antes de disponer el rechazo. El recurrente sostiene que la Fiscalía estaba obligada a practicar diligencias de investigación antes de poder archivar la denuncia.

El argumento no puede compartirse en esos términos.

El artículo 14 inciso b) autoriza expresamente el rechazo de plano de denuncias improcedentes. Si toda denuncia debiera necesariamente ingresar primero a la investigación de los artículos 16 y 17, la potestad de rechazo de plano quedaría privada de contenido.

La investigación preliminar constituye, por ello, **una etapa distinta del examen inicial de procedencia**.

La existencia de facultades de investigación no implica que deban ejercerse necesariamente antes de todo rechazo de plano.

Por tanto, **no existe una obligación jurídica de realizar en todos los casos una investigación preliminar completa como condición previa al rechazo de plano**.

Lo anterior tampoco implica que esta Junta esté declarando que los hechos denunciados carecen materialmente de toda posible relevancia deontológica.

7. Sobre la alegada inobservancia de los plazos. El gestionante sostiene que el tiempo transcurrido entre la presentación de la denuncia y la resolución de archivo, así como el empleado para resolver el recurso de revocatoria, implica una infracción de los plazos previstos en la Ley General de la Administración Pública y en el Reglamento para el Trámite del Procedimiento Disciplinario.

El argumento parte de equiparar etapas procedimentales que la normativa especial regula de manera diferenciada.

El artículo 16 dispone que, una vez presentada la denuncia, esta será remitida a la Fiscalía para realizar una **investigación sumarísima**, cuyo objeto consiste en determinar si corresponde elevarla al Tribunal de Honor con las pruebas pertinentes para comenzar el procedimiento disciplinario.

La normativa especial **no establece un plazo determinado para la conclusión de esa investigación preliminar**. El artículo 17 inciso b) fija un plazo de dos meses para una actuación diferente y posterior: dispone que, **una vez concluida la investigación y emitido el criterio técnico-psicológico final**, la Fiscalía rendirá el informe en el cual considerará trasladar la denuncia al Tribunal o archivar el expediente. En consecuencia, dicho plazo no corre desde la presentación de la denuncia ni establece una duración máxima de dos meses para la investigación preliminar.

No resulta, por ello, jurídicamente correcto computar el tiempo transcurrido desde la presentación de la denuncia y concluir, a partir únicamente de ese dato cronológico, que se produjo el vencimiento del plazo previsto en el artículo 17 inciso b).

Tampoco corresponde trasladar automáticamente a esta fase preliminar el plazo general previsto para la conclusión del procedimiento administrativo, pues debe atenderse a la naturaleza y regulación específica de la actuación de que se trata.

Lo anterior no significa que la actuación preliminar pueda prolongarse indefinidamente ni quedar sustraída a los principios de celeridad, eficiencia y razonabilidad. Significa que **no existe en la normativa especial un plazo fijo cuya simple comparación con el tiempo transcurrido permita tener por configurado el incumplimiento alegado**.

En cuanto al tiempo empleado para resolver el recurso de revocatoria, aun si se estimara superado algún plazo, tal circunstancia no determina por sí misma la nulidad de lo resuelto. El artículo 329 de la LGAP establece que el acto final dictado fuera de plazo conserva su validez, salvo disposición legal en contrario.

Por consiguiente, **el agravio debe rechazarse**: respecto de la investigación preliminar, porque parte de un cómputo que no corresponde al régimen especial aplicable; y respecto de la resolución del recurso, porque el eventual vencimiento del plazo no produce por sí mismo la invalidez del acto ni altera la naturaleza jurídica del rechazo de plano.

V. Sobre la gestión posterior presentada por el señor Bonilla Cortés

1. Sobre la respuesta rendida por Fiscalía. La respuesta rendida por la Fiscalía en cumplimiento del acuerdo JD.CPPCR-678-2026 constituye una actuación producida dentro del trámite dispuesto por esta Junta y debe formar parte del expediente.

Su incorporación **no crea una nueva etapa procesal de réplica, dúplica o intercambio sucesivo de escritos**, no prevista en el Reglamento.

La Junta resuelve con fundamento en la solicitud presentada, el expediente, la audiencia rendida por la Fiscalía y el ordenamiento jurídico aplicable.

2. Sobre la resolución N.° 022-2026-RE de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes

En su gestión posterior, el señor Bonilla Cortés aportó copia de la resolución N.° 022-2026-RE, de 21 de agosto de 2026, dictada por la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes dentro del expediente N.° 141-04-2026-DEN, y destacó de su contenido una referencia en el sentido de que se trataba de una denuncia que estaba “siendo investigada por ese colegio”.

La citada resolución es **posterior** tanto al acto dictado por la Fiscalía el 10 de junio de 2026 como a la resolución del recurso de revocatoria de 31 de julio de 2026. En consecuencia, su aportación no modifica las actuaciones que conformaron el expediente hasta esas fechas ni puede determinar retrospectivamente la naturaleza jurídico-procesal que aquellas tuvieron conforme al Reglamento para el Trámite del Procedimiento Disciplinario.

Además, la expresión utilizada por una autoridad administrativa distinta, dentro de un procedimiento sometido a su propia competencia, en el sentido de que un asunto estaba siendo "investigado" por el Colegio, **no equivale por sí misma a tener por acreditada la existencia de la investigación preliminar específicamente regulada por los artículos 16 y 17 del Reglamento**, cuya conclusión constituye el presupuesto para la revisión prevista en el artículo 18.

Por consiguiente, se tiene por aportada e incorporada dicha resolución como antecedente documental de la presente gestión, **únicamente en cuanto pudiera incidir sobre la cuestión de admisibilidad que corresponde resolver**, sin que ello implique la apertura de una etapa probatoria ni una valoración del fondo de la denuncia. Su contenido no modifica la conclusión alcanzada respecto de la inadmisibilidad de la solicitud de revisión.

3. Sobre la reiteración de la recusación. Se tiene por reiterada la manifestación del interesado respecto de la recusación planteada.

Tal cuestión, según se indicó, es jurídicamente autónoma respecto de la admisibilidad de la solicitud regulada por el artículo 18 y deberá mantener el tratamiento que corresponda conforme a los artículos 230 a 238 de la LGAP, sin que su existencia modifique la naturaleza jurídica del acto originario de 10 de junio de 2026.

VI. Sobre el alcance de la presente resolución. La Administración Pública se encuentra sometida al principio de legalidad. La competencia no puede presumirse ni crearse por voluntad de las partes.

La circunstancia de que una persona solicite a la Junta Directiva revisar determinada actuación no habilita por sí misma al órgano para hacerlo cuando el ordenamiento ha circunscrito esa competencia a un supuesto específico.

La interpretación favorable a la admisión de peticiones administrativas no permite desconocer los presupuestos objetivos de competencia ni convertir un procedimiento especial en otro distinto.

Por esa razón, la Junta no puede declarar inadmisible la revisión del artículo 18 y, simultáneamente, utilizar esa misma vía para realizar una revisión integral del mérito de la decisión adoptada por Fiscalía.

En particular, **no corresponde acoger la solicitud subsidiaria de Fiscalía de confirmar en todos sus extremos el archivo del expediente**, pues ello supondría ejercer precisamente la revisión sustantiva que se declara improcedente.

La decisión se limita, por tanto, a resolver la admisibilidad de la vía intentada y las cuestiones procedimentales autónomas planteadas por el gestionante.

POR TANTO

Con fundamento en los artículos 29 y concordantes de la Ley N.° 6144; los artículos 14, 16, 17 y 18 del Reglamento para el Trámite del Procedimiento Disciplinario del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica; y las disposiciones pertinentes de la Ley General de la Administración Pública, **LA JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:**

PRIMERO. DECLARAR INADMISIBLE la solicitud de revisión del criterio de cierre formulada por el señor Carlos Fernando Bonilla Cortés al amparo del artículo 18 del Reglamento para el Trámite del Procedimiento Disciplinario, por cuanto la resolución de 10 de junio de 2026 correspondiente al expediente Inadmisibilidad N.° 04-2026 fue adoptada como un **rechazo de plano conforme al artículo 14 inciso b)** y no como una recomendación de archivo emitida una vez concluida una investigación preliminar conforme a los artículos 16 y 17 del mismo Reglamento.

SEGUNDO. DECLARAR que contra el rechazo de plano regulado por el artículo 14 inciso b) el Reglamento establece expresamente únicamente el recurso de revocatoria; recurso que el gestionante efectivamente interpuso y respecto del cual se dictó resolución el 31 de julio de 2026, **sin que la presente decisión comporte pronunciamiento acerca del incidente de recusación vinculado por el gestionante con esa resolución**.

TERCERO. TENER POR EXPRESAMENTE RESUELTA mediante este acuerdo la solicitud subsidiaria de revisión formulada por el interesado, sin que la falta de pronunciamiento anterior sobre ese extremo genere competencia revisora para la Junta Directiva ni modifique el presupuesto objetivo establecido por el artículo 18.

CUARTO. DECLARAR que los alegatos relativos a la firma de la resolución, al trámite de la recusación, a la utilización de las expresiones laboral y contractual, a la motivación del acto, a la ausencia de diligencias de investigación y al transcurso de los plazos **no tienen aptitud jurídica para transformar el rechazo de plano en el supuesto de revisión previsto por el artículo 18**, sin que mediante esta declaración la Junta emita pronunciamiento sobre cuestiones ajenas a la competencia que ejerce en este acto.

QUINTO. DECLARAR que la presente resolución **no constituye pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de infracciones éticas o deontológicas atribuidas a la profesional**

denunciada, ni supone una valoración de responsabilidad disciplinaria ni una confirmación material de la apreciación efectuada por Fiscalía sobre los hechos denunciados.

SEXTO. INCORPORAR al expediente la respuesta presentada por la Fiscalía en cumplimiento del acuerdo JD.CPPCR-678-2026. Su incorporación no abre una nueva fase de alegaciones ni genera por sí sola derecho a réplica o dúplica, sin perjuicio del derecho de acceso al expediente que corresponda conforme al ordenamiento jurídico.

SÉTIMO. En cuanto a la resolución N.° 022-2026-RE de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes aportada mediante la gestión posterior, **TENERLA POR RECIBIDA E INCORPORADA COMO ANTECEDENTE DOCUMENTAL DE LA PRESENTE GESTIÓN**, únicamente para efectos de determinar su eventual incidencia sobre la admisibilidad de la solicitud de revisión; y **DECLARAR** que, por las razones expuestas en la parte considerativa, su contenido no permite tener por acreditada la existencia de una investigación preliminar concluida en los términos de los artículos 16, 17 y 18 del Reglamento ni modifica la conclusión de inadmisibilidad.

OCTAVO. En relación con la recusación invocada por el gestionante, **DECLARAR** que dicha cuestión es jurídicamente autónoma respecto de la admisibilidad de la solicitud de revisión aquí resuelta y que no tiene aptitud para convertir el rechazo de plano del artículo 14 inciso b) en el supuesto previsto por el artículo 18 del Reglamento. La presente decisión **no declara configurada ni descartada la causal de recusación invocada, no convalida el trámite anteriormente conferido al incidente y no prejuzga acerca de las consecuencias que eventualmente pudieran derivarse conforme a los artículos 230 a 238 de la Ley General de la Administración Pública**. Si el incidente no hubiese sido resuelto por el órgano legalmente competente, deberá continuarse su tramitación separadamente conforme al ordenamiento jurídico.

NOVENO. RECHAZAR la pretensión de ordenar, mediante la presente gestión, el traslado del expediente al Tribunal de Honor, por cuanto esa consecuencia solamente puede ser dispuesta por la Junta Directiva en ejercicio de la competencia prevista en el artículo 18 cuando concurra el supuesto normativo que la habilita, circunstancia que no se presenta en este caso.

DÉCIMO. NO ACOGER la solicitud subsidiaria formulada por la Fiscalía para que esta Junta confirme en todos sus extremos el archivo del expediente, pues declarada la inadmisibilidad de la revisión prevista en el artículo 18 no corresponde efectuar, por esa misma vía, una revisión integral del mérito de la decisión adoptada por Fiscalía.

UNDÉCIMO. RECHAZAR, en cuanto resulten incompatibles con lo aquí resuelto, las demás pretensiones contenidas en la solicitud del 3 de agosto de 2026 y en la gestión posterior, sin perjuicio de los derechos de acceso al expediente que correspondan conforme al ordenamiento jurídico.

DUODÉCIMO. NOTIFICAR íntegramente el presente acuerdo al señor Carlos Fernando Bonilla Cortés y a la Fiscalía del Colegio.

PAOLA MARIA VARGAS GOMEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por PAOLA MARIA VARGAS GOMEZ (FIRMA)
Fecha: 2026.09.21 23:34:14 -06'00'

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc
Secretaria de Junta Directiva
Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica

MVC
Cc: Archivo